제 1장 취득세

부동산세법 (담당 : 이혁 교수님) – 25.11.29 (11~12월 과정 3주차)

1.취득의 개념

(1) 취득의 개념

"취득"이란 매매, 교환, 상속, 증여, 기부, 법인에 대한 현물출자, 건축, 개수(改修), 공유수면의 매립, 간척에 의한 토지의 조성 등과 그 밖에 이와 유사한 취득으로서 원시취득(수용재결로 취득한 경우 등 과세대상이 이미 존재하는 상태에서 취득하는 경우는 제외한다), 승계취득 또는 **유상.무상의 모든 취득**을 말한다.

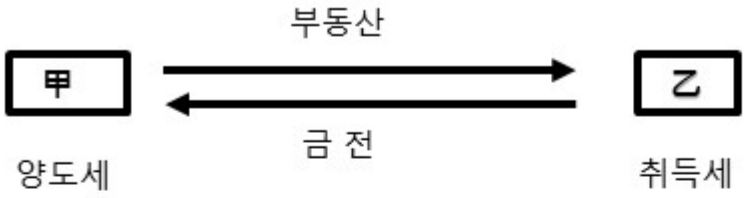
(2) 과세대상

<table>
<tr><td rowspan="4">부동산</td><td colspan="3">토지(승계, 원시, 간주 취득 모두 과세한다)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">건축물</td><td colspan="2">건축법상 건축물</td></tr>
<tr><td rowspan="2">시설물</td><td>토지, 지하 또는 다른 구조물에 설치하는 시설물</td></tr>
<tr><td>건축물에 부수되는 시설물</td></tr>
<tr><td>부동산에 준하는 것</td><td colspan="3">차량, 기계장비, 항공기, 선박(원시취득은 과세하지 않는다)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기타권리</td><td colspan="3">광업권, 어업권, 양식업권(출원에 의한 원시취득은 면제), 입목</td></tr>
<tr><td colspan="3">골프 회원권, 승마 회원권, 콘도미니엄 회원권, 종합체육시설 이용 회원권, 요트 회원권</td></tr>
</table>

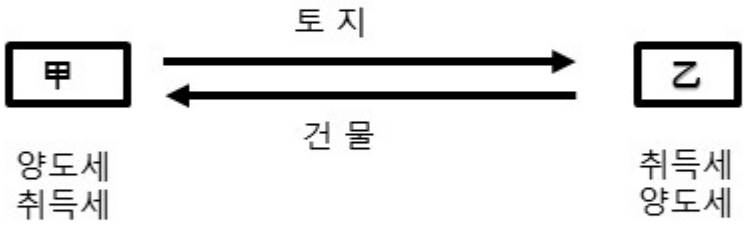
(3) 취득의 구분

<table>
<tr><td rowspan="10">취득</td><td rowspan="7">사실상의 취득</td><td rowspan="2">승계취득</td><td>유상승계취득: 매매・교환・현물출자 등</td></tr>
<tr><td>무상승계취득: 상속・증여・기부</td></tr>
<tr><td rowspan="5">원시취득</td><td>토지: 공유수면 매립・간척으로 토지조성</td></tr>
<tr><td>건축물: 신축・재축</td></tr>
<tr><td>선박: 건조</td></tr>
<tr><td>차량・기계장비・항공기: 제조・조립</td></tr>
<tr><td>광업권・어업권・양식업권: 출원에 의한 취득</td></tr>
<tr><td colspan="2">민법상 시효취득</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">간주취득(취득의제)</td><td>토지: 지목변경으로 인하여 가액의 증가</td></tr>
<tr><td>건축물: 개수로 가액증가</td></tr>
<tr><td>차량・기계장비・선박: 종류변경으로 가액의 증가</td></tr>
<tr><td>과점주주의 주식・지분취득: 50% 초과 취득(비상장법인)</td></tr>
</table>

1.매 매



2.교 환



3.현 물 출 자



2. 취득시기

(1) 유상승계취득

① 사실상 잔금지급일

② 사실상의 잔금지급일을 확인할 수 없는 경우

㉠ 그 계약상 잔금지급일이 명시된 경우 ; 계약상 잔금지급일

㉡ 계약상 잔금지급일이 명시되지 않은 경우 : 계약일로부터 60일이 경과한 날

③ 등기·등록을 먼저 한 경우: 등기, 등록일

(2) 무상승계취득

① 원칙: 계약일(상속: 상속이 개시된 날)

▸ **증여: 취득세: 계약일　　양도소득세: 증여받은 날**

② 예외 : 등기·등록일(계약일 전에 등기·등록하는 경우)

(3) 연부취득

① 원칙 : 사실상의 연부금 지급일(등기시 일시취득으로 의제)

② 예외 : 사실상의 연부금지급일 이전에 등기·등록한 경우에는 등기·등록일
(중도금 지급 중 해제된 경우 : 이미 납부한 취득세는 환급하게 된다)

(4) 건축물의 원시취득

① 사용승인서(임시사용승인일 포함)를 내주는 날과 사실상 사용일 중 빠른 날
(양도소득세 : 사용승인서 교부일)

② 도시개발법에 의한 환지처분 : 준공검사증명서를 내주는 날과 사실상 사용일 중 빠른 날

③ 정비사업(주택재개발사업)으로 취득한 주택 : 준공인가증을 내주는 날과 사실상 사용일 중 빠른 날

3. 납세의무자

(1) 원칙 : 사실상 취득자

부동산 등의 취득은 등기등록을 하지 아니한 경우라도 사실상 취득한 경우 각각 취득한 것으로 보아 해당 취득물건의 소유자 또는 양수인을 각각 취득자로 한다.

(2) 예 외

① 주체구조부 취득자(소유자)

② 직접사용하거나 대여 목적으로 외국에서 수입하는 경우 : 수입하는 자

③ 상속받은 경우 : 상속인(연대납세의무)

④ 주택조합이 조합원용 부동산의 취득시 : 조합원
조합원용 외 부동산 : 조합

⑤ 배우자 등으로부터 취득 ⇨ 증여로 취득한 것으로 본다.
단, 다음 경우 유상취득으로 본다(파 경 대 교).
㉠ 공매로 취득
㉡ 파산선고로 인한 취득
㉢ 등기 대상을 교환
㉣ 대가를 지급한 사실을 증명한 경우

⑥ 부담부증여
㉠ 채무액에 상당하는 부분 : 유상취득으로 본다.
㉡ 채무 이외 부분 : 증여로 취득한 것으로 본다.

구 분			유 형
일반적인 경우	채무액		유상
	채무 외		증여
배우자 또는 직계존비속	채 무	원 칙	증여
		입증되는 경우(파 경 대 교) ㉠ 공매(경매) ㉡ 파산선고 ㉢ 교환 ㉣ 대가지급 : 소득, 재산 처분 · 담보, 상속 · 증여	유상
	채무 외		증여

4. 과세표준

(1) 원칙 : 취득세 과세표준은 취득당시가액으로 한다. 다만, 연부로 취득하는 경우 취득세 과세표준은 연부금액(매회 사실상 지급되는 금액을 말하며 취득금액에 포함되는 계약보증금을 포함한다)으로 한다.

구 분	과세표준
유상승계	① 사실상 취득가격 ② 특수관계인 간 부당행위 : 시가인정액
무상승계	① 증여 : 시가인정액. 단, 시가표준액 1억 이하는 시가인정액과 시가표준액 중 납세자가 선택이 가능하다. ② 상속 : 시가표준액
원시취득	① 사실상 취득가격 ② 법인이 아닌자가 건축하여 사실상 취득가격 확인× : 시가표준액
지목변경	① 증가한 가액에 해당하는 사실상 취득가격 ② 확인× : 지목변경 후 시가표준액에서 지목변경 전 시가표준액을 뺀 금액
부담부증여	① 채무액 : 유상취득 과세표준 적용 ② 채무액 이외 : 무상취득 과세표준 적용
대물변제	① 대물변제액 ② 대물변제액이 시가인정액보다 적은 경우에는 시가인정액
양도담보	① 양도담보에 따른 채무액 ② 채무액이 시가인정액보다 적은 경우에는 시가인정액
교환	이전받는 부동산과 이전하는 부동산의 시가인정액 중 높은 금액

5. 세 율

(1) 표준세율

① 탄력세율: 도지사는 조례가 정하는 바에 의하여 취득세의 세율을 표준세율의 50% 범위 안에서 가감 조정할 수 있다(중과세율은 적용 ×).

② 과세물건이 2 이상의 세율에 해당하는 경우 그중 높은 세율을 적용한다.

삼(3)팔(8)삼(3)팔(8)두번(2)잡고 일등(1)하고 팔(8)일오(1.5)광복절

취득 원인	구 분	세 율	비 고
상속으로 인한 취득	농지	1,000분의 23	전·답·과수원 목장용지
	기타	1,000분의 28	농지 이외
증여 그 밖의 무상 취득	일반	1,000분의 35	—
	비영리 사업자	1,000분의 28	
원시취득(매립 간척)	—	1,000분의 28	면적증가
공유물 합유물 총유물 분할	—	1,000분의 23	—
그 밖의 원인으로 인한 취득 (법인합병 포함)	농지	1,000분의 30	
	기타	1,000분의 40	농지 이외

6. 비과세

구 분			과 세	비과세
국가 등의 취득	원 칙			○
	대한민국 정부기관의 취득에 과세하는 외국정부		○	
국가 등에 귀속또는 기부채납	타인에게 매각·증여 등		○	
	무상사용권을 제공받는 경우 등		○	
「신탁법」에 따른 신탁	위탁자로부터 수탁자에게 이전			○
	신탁의 종료로 수탁자로부터 위탁자에게 이전			○
	수탁자가 변경되어 신수탁자에게 이전			○
	주택조합 등과 조합원 간의 부동산 취득 등		○	
법률상 환매권 행사	「징발재산정리에 관한 특별조치법」 또는 「국가보위에 관한 특별조치법 폐지법률」에 따른 환매권의 행사			○
임시 건축물	존속기간 1년 초과(중과기준세율 적용)		○	
	존속기간 1년 이하	사치성재산	○	
공동주택의 개수	시가표준액 9억원 초과		○	
	시가표준액 9억원 이하	대수선	○	

7. 부과징수

(1) 도세징수 위임에 따라 물건소재지 관할 시, 군, 구에 신고하고 납부하여야 한다.

1) 신고납부(가산세 부과시에는 보통징수)

구 분		신고납부기한
일반적인 취득		취득한 날로부터 60일 이내
증 여(부담부증여 포함)		취득일이 속한 달의 말일부터 3개월 이내
상 속	국내 주소	상속개시일이 속하는 달의 말일부터 6개월 이내
	국외 주소	상속개시일이 속하는 달의 말일부터 9개월 이내
허가 전에 대금을 완납		그 허가일이나 허가구역 지정 해제일 또는 축소일로부터 60일 이내
등기·등록을 하려는 경우		등기·등록신청서를 접수하는 날까지
추가 신고납부	비과세 감면 배제	그 사유발생일로부터 60일 이내
	취득 후 중과세	중과세 대상이 된 날로부터 60일 이내

① 과세물건 취득 후 중과세 대상이 되거나 비과세 또는 감면 적용 후 추징대상이 되는 경우: 중과세 대상이 되거나 사유발생일로부터 이미 납부한 세액을 공제(가산세는 제외)한 산출세액을 60일 이내 신고 및 납부

2) 가산세(보통징수)

① 신고불성실 가산세

㉠ 무신고: 20%

㉡ 과소신고: 10%

㉢ 부정 무신고: 40%

㉣ 부정과소신고: 40%

② 납부지연 가산세: 1일 22/100,000(미납세액 또는 과소신고세액의 75/100를 한도)

3) 면세점(연부취득: 연부금총액을 기준으로 판단)

① 취득가액[취득세액(×), 산출세액(×)]이 50만원 이하일 때에는 취득세를 부과하지 아니함

② 토지나 건축물을 취득한 자가 그 취득한 날부터 1년 이내에 그에 인접한 토지나 건축물을 취득한 경우에는 각각 그 전후의 취득에 관한 토지나 건축물의 취득을 1건의 토지 취득 또는 1구의 건축물 취득으로 보아 ①을 적용

제 2장 재산세

1. 과세대상(물건별 과세. 단, 별도합산, 종합합산 대상 토지는 소유자별 합산과세한다)

토지, 건축물, 주택, 선박, 항공기

사실상 현황과 공부상 현황이 다른 경우 ⇨ 사실상 현황에 의한다.

(1) 주택: 주거용 건물과 그 부속토지(토지와 건축물의 범위에 주택은 제외한다)

① 토지와 건축물 소유자가 다른 경우에도 토지·건축물 가액을 합한 과세표준에 세율을 적용한다.

② 동일 시·군 내 2 이상의 주택을 소유한 경우 주택별로 각각의 과세표준에 세율을 적용한다.

(2) 건축물(주거용 건축물 제외) (3) 토 지 (4) 선 박 (5) 항공기

2. 납세의무자

(1) 원 칙

① 재산세 과세기준일(매년 6월 1일) 현재 재산세 과세대상 자산을 사실상 소유한 자.

② 과세기준일 현재 양도 양수된 경우 ; 양수인

(2) 예 외

구 분	내 용
일반적인 경우	사실상 소유자
공유재산	지분권자(지분표시가 없으면 균등)
주택의 건축물과 부속토지 소유자가 서로 다른경우	시가표준액율로 안분
신탁재산	위탁자
매매 등으로 소유권변동이 생긴 경우로 신고를 하지 않은 경우	공부상 소유자
상속등기 X 신고X	주된상속자
국가+연부+무상	매수계약자
체비지 보유지	사업시행자
소유권 귀속이 불분명	사용자

3. 비과세

① 국가 등이나 외국정부(상호주의 적용)가 소유하는 경우
② 국가 등이 1년 이상 공용 공공용으로 무상사용
③ 통제보호구역 내 토지(단, 전.답.과수원.대지는 제외)
④ 철거명령 받은 건축물 또는 주택(단, 부수토지는 과세)
⑤ 도로법에 따른 도로와 그 밖에 일반인의 자유로운 통행을 위하여 제공할 목적으로 개설한 사설도로(건축법 시행령 제80조의 2에 따른 대지 안의 공지는 제외)
⑥ 임시사용건축물로 과세기준일 현재 1년 미만인 경우
⑦ 산림보호법에 따라 지정된 채종림, 시험림

4. 과세표준

과세기준일 현재 시가표준액(개인, 법인 무관, 시가표준액 적용)

① 토지와 건축물(50% － 90%)
과세기준일 현재 시가표준액 × 공정시장가액비율(70%)

② 주택(40% － 80%) ; 과세기준일 현재 시가표준액 × 공정시장가액비율(60%)
다만 1세대 1주택은 100분의 30부터 100분의 70까지

5. 재산세 세율

재산세의 세율을 표준세율의 100분의 50 범위 내에서 가감조정할 수 있다. 다만, 가감조정한 세율은 당해 연도에 한하여 적용한다.

과세대상			세 율
토 지	종합합산과세대상		2/1,000~5/1,000 3단계 초과 누진세율
	별도합산과세대상		2/1,000~4/1,000 3단계 초과 누진세율
	분리과세대상	농지, 목장용지, 임야	0.7/1,000 비례세율
		골프장, 고급오락장용 토지	40/1,000
		기타 토지	2/1,000
건축물	골프장, 고급오락장용 건축물		40/1,000
	시 지역의 주거지역 등 공장용 건축물		5/1,000
	기타 건축물		2.5/1,000
주 택	주택(고급주택 포함)		1/1,000~4/1,000 4단계 초과 누진세율
	1세대 1주택(9억 이하 주택)		0.5/ 1,000~ 3.5/1,000
선 박	고급선박		50/1,000
	고급선박 외 선박		3/1,000
항공기			3/1,000

6. 부과징수

(1) 과세기준일

재산세 과세기준일은 매년 6월 1일로 한다.

시장, 군수는 과세대상 누락, 위법 또는 착오 등으로 인하여 이미 부과한 세액을 변경시키거나 수시 부과하여야 할 사유가 발생한 때에는 수시로 부과·징수할 수 있다.

(2) 납 기

과세물건	납부기한
건축물·선박·항공기	7월 16일 ~ 7월 31일
주 택	7월 16일 ~ 7월 31일$\left(\frac{1}{2}\right)$ 9월 16일 ~ 9월 30일$\left(\frac{1}{2}\right)$
토 지	9월 16일 ~ 9월 30일
주택의 당해 연도 부과세액이 20만원 이하의 경우 조례가 정하는 바에 의하여 납기를 7월 16일부터 7월 31일까지 한꺼번에 부과·징수할 수 있다.	

(3) 징수방법 등

① 재산세는 관할 시장.군수가 세액을 산정하여 보통징수방법에 의하여 부과징수한다.

② 재산세를 징수하고자 하는 때에는 토지, 건축물, 주택, 선박 및 항공기로 구분한 납세고지서에 과세표준액과 세액을 기재하여 늦어도 납기개시 5일 전까지 발부하여야 한다.

③ 토지에 대한 재산세는 한 장의 납세고지서로 발급하며 토지 외의 재산에 대한 재산세는 건축물 주택 선박 항공기로 구분하여 과세대상 물건마다 한 장의 납세고지서로 발급하거나 물건의 종류별로 한 장의 고지서로 발급할 수 있다.

(4) 납부지연가산세

납부기한까지 납부하지 아니한 경우 : 3%

(5) 재산세의 부가세와 병기고지세목

① 부가세 : 지방교육세(재산세 도시지역분은 제외) 20%

② 병기고지 : 소방분에 대한 지역자원시설세

(6) 소액징수면제 : 고지서 1매당 납부세액이 2,000원 미만시 징수하지 아니한다(2,000원이면 징수한다).

3장 소득세 총론

1. 소득의 구분과 소득세의 과세방법

소득의 구분	소득세의 과세방법	
이자소득	종합소득세	종합과세
배당소득		
사업소득(부동산임대업,건설업 등)		
근로소득		
연금소득		
기타소득		
퇴직소득	퇴직소득세	분류과세
양도소득	양도소득세	분류과세

▸ 양도소득은 종합소득 퇴직소득과 합산하지 아니하고 구분하여 계산한다.

2. 거주자, 비거주자

거주자	국내에 주소가 있거나 183일 이상 거소를 둔 자	국내 + 국외 소득과세
비거주자	거주자가 아닌 자	국내 원천 소득과세

단, 국외자산의 경우 국내에 5년 이상 주소 또는 거소를 둔 자의 경우에만 납세의무가 있다.

3. 과세기간

세 목		과세기간
소득세	원 칙	매년 1월 1일부터 ~ 12월 31일까지
	사 망	1월 1일부터 ~ 사망일까지
	출 국	1월 1일부터 ~ 출국일까지

4. 납세지

거주자	주소지 또는 거소지 관할 세무서	
비거주자	사업장이 있는 경우	사업장 소재지
	사업장이 없는 경우	국내 원천소득이 발생한 장소

종합부동산세의 경우 소득세법 규정을 준용한다. 다만, 비거주자의 경우 국내사업장이 없고 국내 원천소득이 발생하지 아니하는 경우에는 그 토지 또는 주택의 소재지를 납세지로 한다.

4장 양도소득세

1. 과세대상

구 분	과세대상
부동산 및 이에 준하는 것	① 부동산(토지와 건물) ② 부동산에 관한 권리 ㉠ 부동산을 이용할 수 있는 권리 ⓐ 지상권 ⓑ 전세권 ⓒ 등기된 부동산임차권 ㉡ 부동산을 취득할 수 있는 권리(분양권 등)
	③ 기타자산 ㉠ 특정시설물 이용권(골프 회원권 등) ㉡ 사업에 사용하는 토지, 건물, 부동산에 관한 권리와 함께 양도하는 영업권 ㉢ 토지 건물과 함께 양도하는 이축권
주식 등	–
파생상품 · 신탁수익권	

분양권과 입주권 비교

구 분	주 택	주택수 포함	취득세	양도세	장기보유특별공제	양도소득기본공제
입주권	×	○	×	○	○	○
분양권	×	○	×	○	×	○

2. 양도의 형태 구분

양도란 자산에 대한 등기 · 등록과 관계없이 그 자산을 유상으로 이전하는 것을 말한다.
양도로 보지 않는 경우는 반대로 어떤 경우에 양도에 해당하는지 여부도 함께 정리해야 한다.

① 매도: 공매, 경매 등도 포함

② 교환: 당사자 쌍방이 금전 외의 재산권을 이전할 것을 약정함으로 성립하는 계약

③ 법인에 대한 현물출자: 개인이 자산을 법인에 출자하고 주식을 교부 받는

④ 대물변제: 금전채무에 갈음하여 양도소득세 과세대상을 이전한 경우
이혼위자료에 갈음하여 과세대상을 이전하는 경우

▶ **민법 제839조의2에 따라 재산분할청구권에 의한 이전은 양도로 보지 아니한다.**

⑤ 부담부증여 : 증여자의 채무를 수증자가 부담하는 조건으로 증여하는 행위

구 분			유 형
일반적인 경우	채무액		유상
	채무 외		증여
배우자 또는 직계존비속	채 무	원 칙	증여
		입증되는 경우 ㉠ 공매(경매) ㉡ 파산선고 ㉢ 교환 ㉣ 대가지급 : 소득, 재산 처분·담보 등	유상
	채무 외		증여

⑥ 수용(공용징수) 등으로 이전된 경우

(2) 양도로 보지 않는 경우

① 무상이전 : 상속, 증여, 기부

② 환지처분 및 보류지 충당

▸ **환지받은 토지나 보류지 등을 처분하는 경우는 양도로 본다.**

③ 양도담보 : 다음의 요건을 갖춘 계약서 사본을 첨부하여 신고하면 양도로 보지 않는다.

㉠ 당사자 간에 채무의 변제를 위하여 양도한다는 의사표시가 있을 것

㉡ 당해 자산을 채무자가 원래대로 사용 수익한다는 의사표시가 있을 것

㉢ 원금, 이자율, 변제기한, 변제방법 등에 관한 약정이 있을 것

▸ **양도담보 계약 후 채무불이행으로 인하여 변제에 충당되는 때에는 양도로 본다.**

④ 공유물 분할

㉠ 공동소유의 토지를 소유지분별로 단순히 분할하거나, 공유하던 토지를 공유자 지분 변경 없이 2개 이상의 공유토지로 분할하였다가 소유지분별로 단순히 재분할하는 경우에는 양도로 보지 않는다.

㉡ 소유지분별로 분할하면서 그 공유지분이 변경(지분 감소로 변경)되는 경우에는 변경되는 부분은 유상이전으로 보아 양도로 본다.

⑤ 소유권의 환원 : 매매원인 무효판결에 의하여 소유권이 환원되는 경우 양도로 보지 아니한다.

▸ **적법하게 성립된 계약이 당사자 간의 합의에 따라 해제됨으로써 당초 소유자에게 환원된 경우에는 이를 또 다른 양도로 본다.**

⑥ 법원의 확정판결에 의한 신탁해지로 인한 소유권 이전

⑦ 지적경계선 변경을 위한 토지의 교환

⑧ 재산분할 청구에 의한 이혼위자료로 소유권이전

3. 양도 또는 취득시기

1) 일반적인 거래

① 원칙 : 사실상의 대금청산일(계약서상 잔금지급일과 관계없이 사실상 대금청산일을 양도 또는 취득시기로 본다.

② 대금청산일이 불분명한 경우 : 등기.등록접수일 또는 명의개서일

③ 사실상 대금청산일 이전에 등기시 : 등기접수일

2) 예 외

① 장기할부조건 : 등기접수일, 인도일 또는 사용수익일 중 빠른 날

② 수용 : 대금청산일, 수용개시일, 소유권이전등기일 중 빠른 날

③ 상속 : 상속개시일(피상속인 사망일)

④ 증여 : 증여 받은 날

⑤ 자가건축 : 사용승인서교부일. 단, 무허가 건축물인 경우에는 사실상사용일

⑥ 미완성, 미확정 자산 : 그 목적물의 완성 또는 확정일

⑦ 민법상 시효취득 : 점유개시일(취득세 : 등기일)

⑧ 매매원인무효 판결에 의해 환원된 토지 : 그 자산의 당초 취득일

4. 양도소득세 과세표준

양도가액	• 원칙 : 실지거래가격, 예외 : 추계결정가액
−	
필요경비	• 취득가액, 자본적 지출, 양도비용 또는 필요경비개산공제
⬇	
양도차익	
−	
장기보유특별공제	• 3년 이상 보유하고 양도하는 토지, 건물 및 조합원입주권(미등기 자산, 국외자산 제외) 거주자, 비거주자 모두 적용
⬇	
양도소득금액	• 결손금은 소득별로 통산한다.
−	
양도소득 기본공제	• 소득별(부동산 등/주식 등/파생상품/신탁수익권)로 각각 연 250만원(미등기 자산은 제외)/거주자, 비거주자 모두 적용
⬇	
양도소득 과세표준	
×	
세 율	• 초과누진세율(6~45%)/비례세율
⬇	
산출세액	

1) 양도가액과 취득가액

구 분	원 칙	예 외
토지, 건물, 부동산에 관한 권리	실지거래가액	추계결정(실지거래가액 미확인 및 불인정시)
① 주식 또는 출자지분 ② 기타자산	실지거래가액	추계결정가액

양도가액을 실지거래가액을 적용하면 취득가액도 실지거래가액을 적용하고 양도가액을 기준시가를 적용하면 취득가액도 기준시가에 의한다

추계결정가액의 적용순서

① 취득가액 : **매**매사례가액 ⇨ **감**정가액 ⇨ **환**산취득가액 ⇨ **기**준시가

② 양도가액 : **매**매사례가액 ⇨ **감**정가액 ⇨ **기**준시가

① 추계조사 결정 경정은 취득가액과 양도가액 모두 적용순서가 바뀌면 안 된다.

② 환산**취득**가액은 **취득**가액의 경우에만 적용되고 양도가액의 경우 적용하지 아니한다.

③ 취득가액을 추계결정하는 경우 자본적 지출액과 양도비 대신 필요경비개산공제를 적용한다.

2) 필요경비에 포함하지 않는 항목

1. 취득관련 조세의 가산세 2. 보유 관련 조세(재산세, 종합부동산세) 3. 당초 약정에 의한 거래가액의 지급기일의 지연으로 인하여 추가로 발생하는 이자상당액 4. 부당행위계산에 의한 시가 초과액 5. 수익적 지출 6. 양도 간접비용 7. 취득에 대한 쟁송이 있는 자산에 대하여 그 소유권 등을 확보하기 위하여 직접 소요된 소송비용, 화해비용 등의 금액으로서 그 지출한 연도의 각 소득금액 계산에 있어서 필요경비에 산입 된 금액

3) 양도소득금액계산: 장기보유특별공제(거주자 비거주자 모두 적용)

조합원 입주권의 경우에는 종전 토지, 건물의 취득일로부터 관리처분계획인가일까지로 한다.

① 적용 대상: 등기 + 3년 이상 보유한 토지, 건물

조합원 입주권(조합원으로부터 취득한 것은 제외)

② 보유기간 : 3년 이상

③ 적용배제

㉠ 미등기

㉡ 조정대상지역 2주택 이상 (2026년 5월 9일까지는 공제 적용)

㉢ 국외자산

④ 장기보유특별공제율(양도차익)

㉠ 일반 자산

보유기간	일반적인 경우공제율(매년2%)
3년 이상 4년 미만	양도차익의 100분의 6
4년 이상 5년 미만	양도차익의 100분의 8
5년 이상 6년 미만	양도차익의 100분의 10
6년 이상 7년 미만	양도차익의 100분의 12
7년 이상 8년 미만	양도차익의 100분의 14
8년 이상 9년 미만	양도차익의 100분의 16
9년 이상 10년 미만	양도차익의 100분의 18
10년 이상 11년 미만	양도차익의 100분의 20
11년 이상 12년 미만	양도차익의 100분의 22
12년 이상 13년 미만	양도차익의 100분의 24
13년 이상 14년 미만	양도차익의 100분의 26
14년 이상 15년 미만	양도차익의 100분의 28
15년 이상	양도차익의 100분의 30

㉡ 1세대 1주택(고가주택)

보유기간	공제율	거주기간	공제율
3년 이상 4년 미만	100분의 12	2년 이상~3년 미만(보유기간이 3년 이상인 경우에 한정)	100분의 8
		3년 이상 4년 미만	100분의 12
4년 이상 5년 미만	100분의 16	4년 이상 5년 미만	100분의 16
5년 이상 6년 미만	100분의 20	5년 이상 6년 미만	100분의 20
6년 이상 7년 미만	100분의 24	6년 이상 7년 미만	100분의 24
7년 이상 8년 미만	100분의 28	7년 이상 8년 미만	100분의 28
8년 이상 9년 미만	100분의 32	8년 이상 9년 미만	100분의 32
9년 이상 10년 미만	100분의 36	9년 이상 10년 미만	100분의 36
10년 이상	100분의 40	10년 이상	100분의 40

4) 양도소득 과세표준의 계산: 양도소득기본공제(거주자 비거주자 모두 적용)

양도소득 과세표준 = 양도소득 금액 – 양도소득기본공제

① 적용대상: 모든 양도 자산에 대하여 적용

② 보유기간과 무관하게 공제

③ 적용배제 : 미등기

④ 공제액: 소득별(소유자별×, 자산별×)로 각각 연 250만원

소득별 구분

㉠ 토지, 건물, 부동산에 관한 권리, 기타자산

㉡ 주식 또는 출자지분

㉢ 파생상품 등

㉣ 신탁 수익권

④ 공유자산의 경우: 공동소유자 각각 공제 가능

5. 세 율

(1) 토지, 건물, 부동산에 관한 권리

① 일반적인 경우

과세대상		세 율
미등기 양도자산		70%
등기 양도자산	1년 미만 보유	50%
	1년 이상 2년 미만 보유	40%
	2년 이상 보유	6 ~ 45%

② 2년 이상 보유 : 16 ~ 55%

초과누진세율(6~45%)

과세표준	세 율
1,400만원 이하	과세표준의 6%
1,400만원 초과 ~ 5,000만원 이하	84만원 + (1,400만원 초과금액의 15%)
5,000만원 초과 ~ 8,800만원 이하	624만원 + (5,000만원 초과금액의 24%)
8,800만원 초과 ~ 1억5천만 이하	1,536만원 + (8,800만원 초과금액의 35%)
1억5천만원 초과 ~ 3억원 이하	3,706만원 + (1억5천만원 초과금액의 38%)
3억원 초과 ~ 5억원 이하	9,406만원 + (3억원 초과금액의 40%)
5억원 초과 ~ 10억원 이하	1억7,406만원 + (5억원 초과금액의 42%)
10억원 초과	3억8,406만원 + (10억원 초과금액의 45%)

(2) 주택 및 조합원 입주권, 분양권

① 일반적인 경우

구 분		주택·조합원입주권	분양권
보유기간	1년 미만	70%	70%
	1년 이상 ~ 2년 미만	60%	60%
	2년 이상	6 ~ 45%	

② 조정대상 지역 내 주택(2026년 5월 9일까지 중과세 적용 안함)

㉠ 2주택 ⇨ 기본세율(6~45%) + 20% 할증

㉡ 3주택 ⇨ 기본세율(6~45%) + 30% 할증

㉢ 주택수 계산시 조합원입주권과 분양권도 포함

(3) 기타자산

등기여부, 보유기간과 무관하게 초과누진세율(6 ~ 45%)을 적용한다.

6. 양도소득세 납세절차

(1) 양도소득세 과세표준 예정신고, 납부

구 분		예정신고기간
부동산 등	원 칙	양도일이 속하는 **달의 말일**부터 2개월 이내
	허가 전에 대금청산	허가일이 속하는 **달의 말일**부터 2개월 이내
	허가받기 전에 허가구역 지정 해제	해제일이 속하는 **달의 말일**부터 2개월 이내
	부담부증여의 채무 인수액	양도일이 속하는 **달의 말일**부터 3개월 이내
주식 및 출자지분		양도일이 속하는 달의 반기의 말일부터 2개월 이내
파생상품		예정신고하지 않음

① 양도차익이 없거나 양도차손이 발생한 경우에도 예정신고를 **하여야 한다.**

② 예정신고를 하지 아니한 경우 가산세를 적용한다.

③ 과세표준이 없거나 결손금액이 있는 경우에도 확정신고를 **하여야 한다.**

④ 예정신고를 한 자는 확정신고를 하지 **아니할 수 있다.**

⑤ 예정신고와 관련하여 가산세가 부과된 경우 확정신고와 관련하여 가산세를 이중으로 부과하지 아니한다.

(2) 양도소득 과세표준 확정 신고·납부

① 신고기한: 과세기간의 다음 연도 5월 1일부터 5월 31일(단, 토지거래 허가구역의 경우 허가전에 대금청산시 허가일이 속하는 과세기간이 속한 연도의 다음 연도)

② 가산세

㉠ 일반 무신고가산세: 무 납부세액의 20%

㉡ 일반 과소신고가산세: 과소납부세액의 10%

㉢ 부정 무신고가산세: 부정 무 납부세액의 40%

㉣ 부정 과소신고가산세: 부정 과소 납부세액의 40%

㉤ 납부지연가산세(ⓐ + ⓑ)

ⓐ 납부고지 후 미납세액의 3/100

ⓑ 매 1개월 경과시마다 67/10,000

③ 환산취득가액 적용에 따른 가산세

거주자가 건물을 신축 또는 증축(바닥면적 합계 85㎡를 초과하여 증축한 경우)을 하고 그 신축 또는 증축한 건축물의 취득일 또는 증축일로부터 **5년 이내** 해당 건물을 양도하는 경우로서 **환산취득가액**(증축의 경우 증축한 부분에 한정한다)**이나 감정가액**(증축의 경우 증축한 부분에 한정한다)을 그 취득가액으로 하는 경우에는 해당 건물의 **환산취득가액이나 감정가액**의 100분의 5에 해당하는 금액을 양도소득 결정세액에 더 한다.

④ 예정신고한 자 중 확정신고 대상자

예정신고한 자는 확정신고를 하지 않을 수 있다. 다만, 다음의 경우에는 확정신고를 하여야 한다.

㉠ 해당 과세기간에 누진세율의 적용대상 자산에 대한 예정신고를 2회 이상 한 자가 이미 신고한 양도소득금액과 합산하여 신고하지 않은 경우

㉡ 토지 건물 부동산에 관한 권리 및 기타자산을 2회 이상 양도한 경우로서 해당 과세기간의 양도소득과세표준 합계액에 대하여 누진세율을 적용하여 계산한 양도소득 산출세액과 자산별 양도소득 산출세액 합계액 중 큰 것으로 신고하지 않은 경우

(3) 분납과 부가세

① 분납의 요건(예정신고 또는 확정신고시)

㉠ 납부세액이 1천만원 초과시

㉡ 납부기한 경과 후 2개월 이내에

㉢ 분납금액

납부할 세액	분할납부 세액
납부할 세액이 2,000만 원 이하인 경우	1,000만 원 초과하는 금액
납부할 세액이 2,000만 원 초과하는 경우	그 세액의 100분의 50 이하의 금액

② 부가세 : 감면 받은 경우에는 감면세액의 농어촌특별세 20%

▸ **납부세액에 지방소득세 10%가 부가세로 부과된다 : ×**

7. 비과세

1. 파산선고 처분으로 인하여 발생하는 소득
2. 농지의 교환 분합으로 인하여 발생하는 소득
3. 1세대 1주택(고가주택 제외)과 부수토지의 양도로 인하여 발생하는 소득
4. 지적재조사 사업 과정에서 지적공부상 면적이 감소되어 조정금을 받는 경우 해당 조정금

(1) 농지의 교환 분합

구 분	내 용
금액요건	쌍방토지 가액의 차액이 가액이 큰 편의 1/4 이하
사 유	① 국가 등이 시행하는 사업으로 교환 ② 국가 등이 소유하는 토지와 교환 ③ 농어촌정비법 농지법 등에 의하여 교환 ④ 경작상 필요에 의한 교환. 단, 3년 이상 거주 경작

(2) 1세대 1주택 및 부수 토지

1) 1세대 1주택 비과세 요건

① 1세대로서

② 양도일 현재 국내에 1주택(고가주택은 제외)을 보유하고 있을 것

③ 양도일 현재 2년 이상(조정지역은 2년 이상 거주) 보유(취득일 ~ 양도일)되었을 것

④ 미등기가 아닐 것

⑤ 부수 토지

<table>
<tr><td colspan="3">도시지역</td><td>도시지역 밖</td></tr>
<tr><td colspan="2">수도권</td><td>수도권 밖</td><td rowspan="3">10배</td></tr>
<tr><td>주거, 상업,
공업지역</td><td>녹지지역</td><td rowspan="2">5배</td></tr>
<tr><td>3배</td><td>5배</td></tr>
</table>

2) 1세대

① 원칙 : 거주자 + 배우자(법률상 이혼하였으나 생계를 같이하는 등 사실상 이혼한 것으로 보기 어려운 경우 포함)가 동일한 주소에서 생계를 같이하는 가족과 함께 구성하는 집단을 말한다.

▸ 부부의 경우 단독세대를 구성하여도 항상 동일세대원으로 본다 : ○

② 예외 : 배우자가 없어도 1세대로 인정하는 경우

	원 칙	거주자 및 배우자
1세대 범위	예 외	① 연령이 30세 이상인 자 ② 배우자가 사망하거나 이혼한 경우 ③ 소득세법상 소득이 국민기초생활보장법에 따른 기준중위소득 40/100 이상인 경우. 단, 미성년자는 제외 ④ 미성년자의 결혼 가족의 사망 등 불가피한 경우

3) 1주택

주택이란 양도일 현재 국내 소재하는 상시 주거용으로 사용하는 건물과 그 부속토지를 말한다.

4) 고가주택

실지거래가액으로 양도가액이 12억원을 초과하는 주택

(부동산임대소득의 경우 기준시가 12억원을 초과하는 주택

5) 겸용주택(고가주택의 경우 면적과 관계없이 주택 부분만 주택으로 본다)

구 분	건물분 비과세	토지분 비과세
주택 > 주택 이외	전부주택으로 보아 비과세	주택정착면적×5배(3배/10배)
주택 ≦ 주택 이외	주택만 주택으로 보아 비과세	①과 ② 중 적은 면적 비과세 ① 주택정착면적×5배(3배/10배) ② 토지면적×(주택면적/전체면적)

6) 공동소유주택 ⇨ 1주택을 여러 사람이 공동으로 소유한 경우 주택 수 계산할 때 공동소유자 각자가 그 주택을 소유한 것으로 본다.

(2) 1세대 1주택 특례

1) 주거이전을 목적으로 인한 2주택

종전 주택을 취득한 후 1년 이상이 경과한 후 새로운 주택을 취득하고 새로운 주택 취득일로부터 3년 이내 종전 주택을 양도 ⇨ 1세대 1주택으로 보아 비과세 규정을 적용한다.

2) 상속으로 인한 2주택(상속개시 당시 시점에서 보유한 주택에 한해 적용)
일반주택(상속인으로부터 상속개시일로부터 2년 이내 증여 받은 주택은 제외) 양도시 ⇨ 1세대 1주택으로 본다(상속받은 주택 먼저 양도 시에는 과세).

3) 노부모(60세 이상으로 배우자의 직계존속을 포함하며 직계존속 중 어느 한 사람이 60세 미만인 경우를 포함한다) 봉양을 위한 2주택 합친 날(전입신고한 날)로부터 10년 이내 먼저 양도하는 주택 ⇨ 1세대 1주택으로 보아 비과세 규정을 적용한다.

4) 혼인으로 인한 2주택
혼인한 날(혼인신고한 날)로부터 10년 이내 먼저 양도하는 주택 ⇨ 1세대 1주택으로 본다.

5) 문화재 주택 보유로 인한 2주택 : 일반주택 양도시 ⇨ 1세대 1주택으로 본다.

6) 농어촌 주택(수도권 외 읍, 면 지역) 보유로 인한 2주택
일반주택(5년이내) 양도시 ⇨ 1세대 1주택으로 본다.

7) 실수요 목적으로 1세대 2주택
취학 근무상 형편 질병의 요양 그 밖에 부득이한 사유로 취득한 수도권 밖에 소재하는 주택과 일반주택 보유시 : 일반주택 양도(부득이한 사유가 해소된 날로부터 3년 이내 양도시) ⇨ 1세대 1주택으로 보아 비과세 규정을 적용한다.

(3) 2년 이상 보유

① 원칙 : 2년 이상 보유(단, 조정지역의 경우 2년 이상 거주요건 충족)

② 보유기간 특례

㉠ 건설임대주택 : 임차일로부터 양도일까지 **5년 이상 거주**한 경우

㉡ 1년 이상 **거주**(보유 ×) : 취학(유·초·중 제외), 질병치료, 근무상 형편(사업상 형편 ×), 학교폭력 등으로 1년 이상 거주하던 주택을 양도하고 세대 전원이 다른 시·군·구로 이주(동일 시·군·구 내 이전 ×)

㉢ 보유기간 및 거주기간과 무관

ⓐ 해외이주의 경우

⇨ 출국일 현재 1주택으로 출국 후 2년 이내 양도할 것

ⓑ 근무상 형편 취학으로 인해 1년 이상 국외 거주하는 경우

⇨ 출국일 현재 1주택으로 출국 후 2년 이내 양도하는 경우에 한한다.

ⓒ 수용(사업인정고시 전 취득한 주택에 한함) : 5년 이내 양도하는 잔존주택과 부수토지 포함